

1500132-61.2022.8.26.0341

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Zander Barbosa Dalcin

Comarca: Maracaí

Foro: Foro de Maracaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

2. No caso, constatado que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Maracaí

Foro de Maracaí

Vara Única

Av. São Paulo, 440, Maracai-SP - cep 19840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500132-61.2022.8.26.0341 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500132-61.2022.8.26.0341

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2121546/2022 - DEL.POL.MARACAI, 24749219 -

DEL.POL.MARACAI, 2121546 - DEL.POL.MARACAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZIO ALIPIO PAUVELHO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Zander Barbosa Dalcin

Vistos.

Elizio Alipio Pauvelho foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, §6º, do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, o denunciado, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em um espécime de equino, pertencente à vítima Jorge dos Santos.

A denúncia foi recebida em 16/05/2022 (fls. 145/146).

O réu foi citado (fl. 180) e apresentou resposta escrita à acusação (fl. 151).

Durante a instrução, foi ouvida a vítima, duas testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls. 186/188).

Encerrada a instrução o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal (consoante manifestação gravada em mídia - fls. 186/188).

O réu defendeu a ausência de provas para a condenação (fls. 191/193).

Relatei. Decido.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, auto de exibição e apreensão de fl. 23 e pelo conjunto probatório. A autoria pelo conjunto probatório.

Elizio Alipio Pauvelho, réu, em juízo, apresentou versão semelhante à versão prestada perante a autoridade policial (fl. 11), disse que dois meses antes dos fatos, teve um desencontro com a amásia, começou a dar umas voltas e teve recaídas no uso de entorpecentes, e, no dia dos fatos, saiu da residência, conseguiu o entorpecente. O local dos fatos é utilizado para consumo de entorpecentes, inclusive Jhonatan, andarilho, ficava no local para isso. Foi até o local para usar entorpecentes, usou uma metade e a outra metade deixou no bolso. Então, resolveu amansar o cavalo de Jorge dos Santos, conhece Jorge há 20 anos e sabia que o potro dele não era adestrado, frequentava a localidade todos os dias. No momento do ocorrido, a autoridade passou, estava segurando a corda e o animal estava amarrado em uma árvore. Quando a viatura passou, não tinha desamarrado ainda. Levou o cavalo até a rua, estava domando na frente do terreno, a 08 ou 10 metros do pasto. Quinze (15) dias antes dos fatos, os policiais falaram para o depoente que: "a casa do acusado ia cair". Jorge não autorizou pessoalmente, mas tem amizade de 20 anos com ele. Estava indo de encontro com Jhonatan que estava chegando. Caso estivesse roubando, estaria indo em sentido contrário. Não esboçou nenhuma reação.

Jorge dos Santos, vítima, durante a instrução, apresentou relato semelhante ao relato prestado durante inquérito policial (fl. 08), declarou que é proprietário de um cavalo que ficava amarrado em um pasto. Tentaram furta-lo. Pediu para retirar o cavalo e ele levou embora o animal. Não deixou que pegasse o cavalo. Não autorizou Elizio a pegar o cavalo. É um cavalo criado desde pequeno na mamadeira. Gastou R\$ 5.000,00 no cavalo.

Tiago Moreira Pereira, testemunha de acusação, policial militar, em juízo, apresentou depoimento em consonância com o depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 05), afirmou que, no dia dos fatos, foi atender uma ocorrência de Maus Tratos em um local de mata, próximo a um rio. Passaram de viatura e visualizaram um indivíduo no meio da mata com um cavalo e um saco, seguiram caminho por uns 100 metros, retornaram com a viatura e quando voltaram, visualizaram Elizio na via, tentando levar o cavalo embora. Jhonatan, morador de rua, já conhecido nos meios policiais, estava discutindo com o acusado. Abordaram os dois, Jhonatan mencionou que era morador de rua e o dono do cavalo tinha pedido para ele cuidar do animal. Elizio falou que conhecia o dono do cavalo, que estava levando o animal para amansar/domar em outro lugar. Elizio já é conhecido nos meios policiais pela prática de furto. Retornaram na mata, localizaram um saco branco com fiações dentro. Ficaram desconfiados, foram atrás do dono do cavalo para confirmar a história. O dono confirmou a versão de Jhonatan. Em razão dos fatos, Elizio foi conduzido à delegacia.

Luiz Roberto dos Santos Cortez, testemunha de acusação, durante a instrução, apresentou relato semelhante ao relato prestado durante inquérito policial (fl. 03), disse que recebeu solicitação via Copom de que havia Maus Tratos num pasto localizado na saída da cidade, sentido Paraguaçu Paulista. No local, verificaram um rapaz com camiseta do Brasil e com um cavalo junto a ele, segurado em uma corda.

Não sabia se ele era o autor dos maus tratos. Andaram cerca de 100 metros, não encontraram mais nenhum cavalo e retornaram. Ao retornarem, verificaram que o rapaz estava andando com o cavalo. Também tinha outro sujeito no local. Notou que cada um deles puxava a corda para si. Pararam para verificar o que era, à princípio era maus tratos. Porém, ao conversar com os envolvidos, verificou que poderia ser um furto pois um rapaz falava que tomava conta dos cavalos, o outro que era amigo do dono, que só iria amansar/adestrar o cavalo. Indagaram separadamente as partes e constataram que poderia ser um furto. Os envolvidos foram conduzidos até a casa do proprietário. A vítima falou que não autorizou ninguém a adestrar cavalo, que conhece o rapaz que estava na viatura mas não libera para ninguém adestrar. Os envolvidos foram conduzidos até a delegacia e o delegado tomou as providências. A testemunha que estava discutindo com o acusado falou que o cavalo era de um senhor de apelido "Bicancas", que ele é um morador de rua, residia no pasto e o proprietário do cavalo deixou ele residir no local para cuidar do cavalo, não deixar ninguém mexer, evitar um furto noturno. A testemunha falou que só ele tinha autorização de cuidar do cavalo, mas não tinha autorização de tirar do local ou adestrar, somente poderia cuidar. O acusado foi abordado a 80 metros do pasto, já na avenida da cidade.

Nota-se que os depoimentos são coesos e demonstram que a conduta de furto realmente ocorreu. Outrossim, o acusado apresentou confissão que foi corroborada pelo relato das demais testemunhas.

Nunca é demais lembrar, ainda, que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente, quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Confira-se:

"PROVA - Depoimento de policiais - Valor: Reveste-se de idoneidade a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, mesmo que constituída por depoimentos de policiais, não sendo possível desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos da repressão penal". (TACrimSP - Ap. nº 1.370.051/1 - Araraquara - 12ª Câmara - Rel. Barbosa de Almeida - J. 29.3.2004 - v.u).

Oportuno lembrar, também, que: "a presunção é sempre a favor da autoridade judiciária ou policial. O que se presume é, realmente, a imparcialidade, a correção, a lealdade, a lisura. Precisamente a exceção é que exige prova. Quem acusa a autoridade de arbitrária, de capaz de coagir para extorquir confissões contra a verdade, de forjar depoimentos, de compelir a assinar o que o réu não disse, está no dever de oferecer provas, pois a acusação é das mais graves, é das mais repugnantes." (Ac. TJ do DF - Ap. crim. 5.371, Rel. Des. José Duarte - Plácido Sá Carvalh.o, CPP, p. 182).

Também presente a qualificadora prevista no art. 155, § 6º, do Código Penal (furto de semovente), ante a confissão qualificada do acusado e relato das testemunhas.

Em que pese os argumentos do Ministério Público, a conduta praticada pelo réu atingiu sua consumação pois, no caso dos autos, percorreu todo o iter criminis, encerrando com a posse do animal, conforme narrativa dos policiais.

Referido entendimento, decorre da Teoria da Apprehensio ou Amotio, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, pela qual entende-se estar consumado o crime de furto ou roubo no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que em curto espaço de tempo. Assim, torna-desnecessária a posse mansa e pacífica do objeto subtraído para caracterizar o crime, nem mesmo é necessário que o objeto seja deslocado de um lugar para outro.

Nesse sentido o enunciado da súmula nº 585 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Ainda:

"Ação Penal Furto simples Sentença condenatória Recurso da Defesa postulando a absolvição ou a desclassificação para furto tentado Inadmissibilidade Aplicação da teoria da apprehensio ou amotio Prescindível a posse mansa e pacífica para consumação do delito Acusado que teve a posse da res (par de tênis) Furto consumado caracterizado. Depoimentos da vítima e confissão do réu que dão conta de que ele foi surpreendido na posse da res furtiva e Autoria e materialidade comprovados. Condenação mantida Dosimetria fixada corretamente Regime que, contudo, merece ser abrandado do fechado para o semiaberto, afinal, apesar de ter antecedentes e ser reincidente em crime patrimonial, o bem subtraído (sem violência ou grave ameaça) foi recuperado e o réu confessou plenamente a autoria. Recurso provido em parte somente para abrandar o regime". (TJSP;Apelação Criminal 1514616-66.2021.8.26.0228; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/01/2022; Data de Registro: 07/01/2022)

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado possui antecedentes criminais, conforme certificado à fl. 102, referente aos autos sob nº 0014625-98.2000.8.26.0047. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. O comportamento da vítima nada influenciou para a prática da conduta pelo denunciado. Nesse sentido, fixo a pena-base em 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão qualificada, nos termos do artigo 65, III, "d", do Código Penal e enunciado nº 545 do STJ e presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme certificado à fl. 102, referente aos autos sob nº 0000938-25.2012.8.26.0341 (0000938-25.2012.8.26.0341). Tratando de circunstâncias igualmente preponderantes, cabível compensá-las, permanecendo a reprimenda em 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na derradeira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, fixo-a, definitivamente em 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR Elizio Alípio Pauvelho como incurso nas sanções do artigo 155, §6º, do Código Penal, à pena de 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu é portador de maus antecedentes, reincidente, razão pela qual deverá cumprir a pena privativa de liberdade, inicialmente, em regime fechado (cf. artigo 59, c.c.artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal).

Incabível a conversão da reprimenda por restritiva de direitos, em razão da presença de maus antecedentes e a reincidência (artigo 44, II e III do Código Penal) e em razão do montante da pena aplicada, a presença de maus antecedentes e a reincidência incabível a concessão de sursis (artigo 77, caput, incisos I e II do Código Penal).

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração pois a questão não foi debatida nos autos (inciso IV do art. 387, do Código de Processo Penal).

Deve permanecer a custódia cautelar, pois não modificadas as situações que demandaram sua necessidade (CPP, art. 387, § 1.º). Recomendo o réu na prisão onde se encontram. Expeça-se a guia de execução provisória.

Saliento que a gravidade do delito perpetrado justifica, para garantia da ordem pública, a manutenção da segregação cautelar.

Ademais, no aspecto, como bem asseverado pelo Ministro Jorge Mussi, no julgamento do Habeas Corpus 68.455/DF não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

2. No caso, constatado que o paciente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto construtivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo.

3. Constatado que o pedido de alteração do regime prisional não foi analisado pelo Tribunal a quo no julgamento do writ originário, fica esta Corte impedida de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Ademais, o tema deve ser apreciado no recurso de apelação já interposto.

4. Habeas corpus não conhecido".

(STJ, HC 279.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a,

da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, cuja exigibilidade, entretanto, resta suspensa por conta de litigarem sob o pálio da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

Arbitro honorários aos defensores dativos em 100% da tabela. Expeça-se certidão.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol de culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal, 5) Comuniquem-se à vítima o conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP..

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Maracai, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA